Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 18.9.2024 fissata con trattazione scritta ed esaminate le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti processuali, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c., nei successivi trenta giorni la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 48475 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022

tra

Parte_1 **, (c.f.:** *C.F._1* **,** *Parte_2* *[...]* **, (c.f.:** *C.F._2* *Parte_3* **, (c.f.:** *C.F._3*), rappresentati e difesi, giusta mandato in actis, dall'Avv. Antonino Spinoso elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n° 35

Attori

E

Controparte_1 **con sede legale in Roma, Via Settembrini, n° 30 (c.f.:** *P.IVA_1* **), in persona dell'Amministratore Unico Sig.** *CP_2* rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Lener, giusta procura in actis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via Archimede n. 120

Convenuta

<u>Oggetto</u>: Azione di risoluzione del contratto di locazione ed altro.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- artt. 132 – 127 ter - 429 c.p.c. –

I. La recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con atto di citazione notificato in data 12.04.2022 (procedimento n. 25010/2022 r.g.) *Parte_1* , *Parte_2* e *Pt_3* *[...]* intimavano alla *Controparte_1* con sede legale in Roma, Via Settembrini, n° 30 (c.f.: *P.IVA_1*), in persona dell'Amministratore Unico Sig. *CP_2* sfratto per morosità dall'immobile sito in Roma, Vicolo della Fontana, n° 28 con sovrastante terrazza, individuato in catasto al fol. 574, part. 155, sub 501 oggi 507, deducendo che: "*gli attori, comproprietari del locale sito in Roma,* **Vicolo della Fontana, n° 28** *con sovrastante terrazza, individuato in catasto al fol. 574, part. 155, sub 501 oggi 507, hanno concesso in locazione ad uso commerciale tale unità, con contratto del 23 aprile 2021(doc. n° 1), registrato il 24 succ. (doc. n° 2), alla* *Controparte_1* *con sede legale in Roma, Via Settembrini, n° 30 (c.f.:* *P.IVA_1* *, in persona dell'Amministratore Unico Sig.* *CP_2* *residente in Roma, Viale Gino Cervi, n° 9 (c.f.:* *C.F._4* *), per il canone mensile di € 4.250,00, concordando che "per il biennio 2022-2023 di validità del contratto di locazione e, precisamente, per il periodo intercorrente dal 01 Gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (secondo e terzo anno contrattuale), la conduttrice corrisponderà mensilmente la somma di € 3.000,00 (€ tremila/00)"; - la conduttrice si è resa morosa nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per un totale di € 12.000,00 (= € 3.000,00 X 4 mesi); - a tale importo sono da aggiungere le somme maturande fino alla data dell'udienza di comparizione e gli interessi legali dalle scadenze al soddisfo;- con raccomandata via pec del 15 marzo 2022 (doc. n° 3), uno dei comproprietari, il Dott.* *Parte_1* *, ha richiesto alla conduttrice formalmente il pagamento dei canoni dovuti.*

Rassegnavano le seguenti CONCLUSIONI: *Per ivi, contrariis reiectis, sentire convalidare lo sfratto per morosità sopra intimato, con fissazione della*

data di esecuzione ed emanazione - in caso di opposizione - di ordinanza provvisoria di rilascio, in favore di parte istante, dell'unità immobiliare meglio descritta in premessa libera e sgombra di persone e cose ed emettere, a carico della conduttrice, ingiunzione immediatamente esecutiva per il pagamento della sopraindicata somma, nonché per i canoni e gli oneri condominiali da scadere fino al giorno dell'effettivo rilascio oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo. *Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e salvo ogni altro diritto*.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio in data 30 maggio 2022 *Controparte_1* eccependo l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avversarie e chiedendone, pertanto, l'integrale rigetto per i seguenti motivi: *1- Riunione dei processi ex art. 273 c.p.c. Preliminarmente questa difesa chiede al Tribunale adito che il presente giudizio (rg. n. 25010/22 – Sez. VI – G.U. Roberto Valentino) venga riunito con il giudizio pendente dinanzi lo stesso Ufficio, tra le medesime parti, ove il petitum e la causa petendi sono i medesimi, ma assegnato a diverso Giudice con diverso numero di ruolo generale (Tribunale di Roma, Sez. VI, rg. 25011/2022 – G.U. Dott.ssa Maria Flora Febbraro – doc. n. 3) con fissazione dell'udienza al giorno 30 maggio 2022 con il solo orario divergente. Infatti, gli istanti hanno introdotto due giudizi in merito a due contratti di locazione commerciale tra le medesime parti relative gli immobili siti in Roma, Vicolo della Fontana n. 28 (la prima intimazione di sfratto) e civico n. 30 (la seconda intimazione di sfratto). Gli stessi Sigg.ri* *Pt_1* *, nel contratto di locazione intercorrente tra le parti, all'art. 3 dello stesso prevedono che il recesso unilaterale da parte del conduttore "... deve intendersi inscindibilmente legato al recesso al contratto di locazione, stipulato contestualmente ak presente, tra le stesse parti, per l'immobile situato in Vicolo della Fontana n. 30, così come il recesso per l'immobile sito in Vicolo della Fontana n. 30 viene vincolato al contestuale recesso dal presente contratto ...".*

La necessità di riunire i due procedimenti pendenti dinanzi il Tribunale Civile di Roma è quella, stante la richiesta di conversione del rito, di svolgere una unica causa di merito, stante il grave inadempimento contrattuale perpetrato dai Sigg.ri *Pt_1* *(intimanti) in danno della convenuta* *Controparte_1*

La Controparte_1 sin da ora, non si oppone all'ordinanza di rilascio dei entrambi i locali in quanto gli stessi non sono idonei all'uso convenuto tra le parti.

2. Esatta ricostruzione dei fatti di causa: **Sin dalla dagli anni '90 gli istanti hanno locato l'immobile sito in Roma, Vicolo della Fontana n. 28 e l'immobile sito in Roma, Vicolo della Fontana n. 30 per esercitare attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande.** *Al fine di consentire detta attività commerciale i Sigg.ri Pt_1 effettuavano nel 1989 e nel 1992 presso Roma Capitale una serie di variazioni catastali dell'immobile stesso per permettere lo svolgimento di detta attività commerciale. Negli anni, gli abitanti degli immobili limitrofi avviarono nei confronti dei gestori del locale commerciale una serie di domande giudiziali il cui esito ha determinato un uso limitato dell'immobile stesso. L'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione veniva condizionata infatti all'esecuzione di interventi di ristrutturazione, che evitassero e/o limitassero l'immissione di rumori sopra soglia legale. Dette circostanze erano e sono a conoscenza della società intimata la quale in data 23 aprile 2021 la Controparte_1 sottoscriveva con gli intimanti contratto di locazione commerciale dell'unità immobiliare sita in Roma, Vicolo della Fontana n. 28 ed altro contratto per il civico 30, con sovrastante terrazza al fine di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande - ristorazione. L'impegno tra proprietà e conduttore era quello di rispettare le su menzionate sentenze passate in giudicato. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione con la proprietà dell'immobile, la Controparte_1 acquistava dalla Controparte_3 [...] (contratto di cessione di azienda – Uff. Reg. RM/5 n. 5719, serie 1T) il complesso aziendale di quest'ultima ivi esistente nel locale commerciale acquistato. L'azienda ceduta comprendeva anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande tanto che in data 13 maggio 2021 la [...] CP_1 presentava presso gli Uffici di Roma Capitale CP_4 (prot. n. CB/53251/2021) per il subingresso nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale commerciale sito in Roma, Vicolo della Fontana nn. 28 e 30. In seguito a esposti presentati dai condomini dell'immobile sito in Roma, Via Zara n. 13 all'Ufficio SUAP del Municipio, il predetto Ufficio richiedeva alla Controparte_1 "… la verifica circa la presenza di eventuali irregolarità edilizie a seguito di due successivi esposti presentati da cittadini*

residenti …" quindi, veniva richiesto alla Polizia Locale la verifica dei locali.L'Ufficio Tecnico del Municipio, ad esito della predetta verifica, riscontrava carenze documentali in merito alla legittimità edilizia del locale, ovvero: "… i titoli edilizi che hanno scaturito le denunce di variazione al catasto prot. 78421 del 31/3/89 (divisione garage(negozio/magazzino) prot. 903303 del 2/7/92 (variazione destinazione d'uso magazzino/negozio) prot. 542395 e 542428 del 11/7/2013 (variazione, diversa distribuzione degli spazi interni) prot. 238954 del 23/6/2021 … asseverata sulla presenza del certificato di agibilità a seguito dei mutamenti del locale sopra elencati… Infine si è riscontrato che l'altezza dei locali è in contrasto con il Regolamento Edilizio del Comune di Roma …".

Veniva dunque avviato procedimento nei confronti della Controparte_1 *da parte dell'* CP_5 *volto al divieto di prosecuzione dell'attività all'interno dei locali siti in Vicolo della Fontana nn. 28/30 per mancanza di conformità urbanistico- edilizia.La Direzione Tecnica del medesimo* Parte_4 *verificava, altresì, che dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio, con riferimento alla* Pt_5 *(prot. CB/62221/2021 per il sub. 501 Vicolo della Fontana civ. 30 e* Pt_5 *(prot. n. CB/122300/2021 per sub. 507 Vicolo della Fontana civ. 28, risultava dall'elaborato che i due subalterni fossero fusi, mentre nelle denunce di variazione catastali allegate alla denuncia di fine lavori, si presentavano separati in difformità dell'elaborato grafico. Il predetto Ufficio precisava che l'elemento dell'agibilità dei manufatti e dei locali dove si svolge una attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali sotto il profilo urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti così come l'attestazione dell'agibilità dei locali si traduce nella non conformità urbanistico-edilizia. Ancora, "… le difformità urbanistiche rilevate all'interno dell'immobile, incidono ab origine, sul requisito dei locali, determinando l'impossibilità di conseguire… i titoli abitativi commerciali…". In data 10 maggio 2022 il II Municipio di Roma Capitale notificava alla* Controparte_1 *la "Determinazione Dirigenziale REP. n. CB/770/2002 Prot. CB/50124/2002 – Divieto di prosecuzione dell'attività e declaratoria di inefficacia della SCIA – Subingresso nell'attività di somministrazione alimenti e bevande Prot. CB/53521*

del 13 maggio 2021. (doc. n. 4) Solo con la notifica della predetta determina dirigenziale la Controparte_1 *veniva a conoscenza che entrambi gli immobili condotti in locazione non fossero conformi all'uso convenuto tra le parti. I Sigg.ri* Pt_1 *hanno, infatti, locato due immobili, a costo di mercato, sottacendo tutte le criticità rilevate dall'Amministrazione Comunale che hanno portato al divieto di esercizio dell'attività commerciale di ristorazione. Sin dalla prima richiesta di chiarimenti da parte della Autorità Comunale la* Controparte_1 *ha sempre informato i Sigg.ri* Pt_1 *di ciò che stava accadendo chiedendo loro di intervenire per una soluzione congiunta della vicenda. La* Controparte_1 *stante il silenzio della proprietà sul punto, inviava comunicazione ai comproprietari dei due immobili informando gli stessi che se effettivamente fosse accertato che gli immobili in locazione erano inidonei all'uso convenuto, gli stessi sarebbero stati riconsegnati e, pertanto, sospendeva il pagamento dei canoni sino alla definitiva pronuncia da parte di Roma Capitale. 3, Sul risarcimento del danno. In questa sede corre l'obbligo di accennare ai danni subiti dalla* Controparte_1 *per fatto e colpa dei comproprietari degli immobili locati ed oggetto della presente causa. La* CP_1 *ha investito nella parziale ristrutturazione ESTETICA dell'immobile, ha investito nell'acquisto dell'azienda e della licenza, ha investito nell'assunzione di personale altamente qualificato, ha investito nella commercializzazione del locale etc. etc. così come verrà provato in sede di cognizione e di cui sin da ora ci si riserva di calcolare ogni voce di danno subito e subendo.*

Parte convenuta rassegnava, pertanto, le seguenti CONCLUSIONI: *Piaccia all'Ill.mo Magistrato adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione 1. in via preliminare: accertare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei due procedimenti, e per l'effetto riferire al Presidente perché disponga la riunione davanti a se di entrambe le cause ex art. 274 c.p.c.. 2. in via principale: Accertare e dichiarare, per quanto narrato in premessa, destituita di ogni presupposto la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il mancato pagamento dei canoni di locazione richiesti. 3. per i motivi esposti in narrativa, disponga il mutamento del rito secondo legge.*

In data 18.07.2022 il Giudice emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, su rilievo che : " *la parte locatrice ha chiesto che sia pronunciata ordinanza di rilascio e che non sussistono gravi motivi in contrario, in quanto, a fronte di tutte le eccezioni sollevate e che saranno maggiormente approfondite nella fase di merito del giudizio, rileva in questa sede che parte conduttrice continua a permanere all'interno dell'immobile – del quale eccepisce l'inagibilità e la inadattabilità allo svolgimento della propria attività – senza restituirlo e senza assolvere la propria obbligazione di pagamento del canone"* disponendo il mutamento del rito e rinviando la causa all'udienza di discussione del 13.1.2023 assegnando termine alle parti per la costituzione in giudizio*."*

Con memoria integrativa depositata in data 9.12.2022 le parti attrici riportandosi al contenuto integrale dell'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e dei verbali della fase sommaria, in ottemperanza all'ordinanza di mutamento del rito hanno evidenziato preliminarmente la morosità ulteriormente accumulata dalla *Controparte_1* fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile del 13 ottobre 2022, formulando, oltre alla richiesta di pagamento dei canoni indicati nell'atto di intimazione di sfratto, anche la domanda di pagamento dei canoni maturati in corso di causa. *"Infatti, alla morosità intimata, pari a € 12.000,00 (= € 3.000,00 X 4 mesi) per i canoni relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2022, va aggiunta una ulteriore morosità maturata per complessivi € 15.000,00 (= € 3.000,00 X 5 mesi) per i canoni relativi ai mesi da maggio a settembre 2022, nonché € 1.500,00 per la prima metà del mese di ottobre 2022. In definitiva, sussiste in favore dei Signori Pt_1 , un credito nei confronti della Controparte_1 pari a € 28.500,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.* Relativamente al diritto degli attori alla risoluzione del contratto di locazione per morosità e al pagamento del credito relativo alla intera somma per canoni, hanno rilevato come *"La circostanza che la Controparte_1 non ha versato le somme relative a numerose mensilità è pacifico e incontrovertibile, oltreché ammesso e riconosciuto dalla stessa parte conduttrice, la quale in atti non ha mai affermato di avere proceduto al pagamento, né a tutt'oggi ha corrisposto alcunché",* con conseguente richiesta di *"declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice (morosa di*

quasi dieci canoni mensili), con condanna di quest'ultima al pagamento della somma relativa a tutta la morosità maturata fino al 12 ottobre 2022, data del rilascio". Il mancato pagamento dei canoni, protrattosi per diversi mesi, costituisce un inadempimento dell'obbligazione principale del conduttore, è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 5 della Legge n° 392/1978 e impone l'accoglimento delle domande di risoluzione del contratto e di conseguente condanna a pagare i canoni non versati fino al rilascio, oltre interessi e spese legali. Relativamente alla posizione difensiva avversaria hanno dedotto che *" [...] CP_1 nella sua memoria di costituzione, pur ammettendo di essere a conoscenza del fatto che "l'attività commerciale di ristorazione veniva condizionata infatti all'esecuzione di interventi di ristrutturazione, che evitassero e/o limitassero l'immissione di rumori sopra soglia legale" e pur avendo avuto a disposizione, per accordo con la proprietà, più di due mesi per verificare la sussistenza di tutte le condizioni (urbanistiche comprese) per l'esercizio della sua attività (cfr. art. 6 del contratto di locazione), oggi vorrebbe imputare ai ricorrenti la responsabilità di quanto contestato dall'Autorità Urbanistica Municipale." Va bene evidenziato che, nel contratto di locazione sottoscritto tra le parti, la disciplina relativa alle varie responsabilità per la situazione urbanistica e l'attività da svolgere nei locali, venne specificamente concordata in varie disposizioni. E invero. --- All'art. 3 è stata disciplinata l'ipotesi di "mancato ottenimento dell'autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande", concordando che, in tal caso, "è data facoltà alla conduttrice di recedere dal contratto unilateralmente previa raccomandata A/R" e che, "in caso di totale inibizione di tale attività è data, in via eccezionale, facoltà alla conduttrice di recedere unilateralmente dal contratto, dietro preavviso scritto e raccomandato A/R al locatore". Dunque le parti scelsero di disciplinare, con apposita normativa contrattuale e specificamente con il diritto al recesso immediato, la fattispecie che controparte pretende essersi verificata. --- All'art. 6 è stato espressamente previsto che "saranno ad integrale carico della conduttrice i lavori edilizi necessari, di ammodernamento della struttura, ivi compresi gli impianti di ogni sorta ... ed ogni altro eventuale lavoro utile al miglior godimento ed uso del locale secondo la destinazione pattuita; per la realizzazione di tale lavori la parte locatrice si riserva preventivo consenso scritto che potrà negare*

solo per gravi e giustificati motivi. Le spese sostenute per tali lavori non potranno essere richieste alla parte locatrice né oggi né al ter-mine del contratto e non daranno diritto a risarcimenti, rimborsi, ripetizioni o indennizzi di sorta". --- Sempre l'art. 6 prevede che "la conduttrice rimane l'unica responsabile per eventuali inosservanze delle norme urbanistiche, amministrative, fiscali ed edilizie e per danni causati a terzi estranei, con l'obbligo di preventiva stipula di polizza assicurativa per la copertura dei relativi rischi". --- L'art. 8 recita al terzo comma che "come per legge saranno a carico del locatore gli oneri e spese di straordinaria manutenzione, ad esclusione delle spese occorrende inerenti la ri-messa in pristino dei locali per renderli atti all'uso convenuto, di cui all'art. 6 della presente scrittura". --- É stato testualmente concordato all'art. 10 che "è fatto espresso divieto al conduttore di eseguire nel locale lavori, aggiunte, migliorie e mutamenti strutturali senza il preventivo assenso scritto della proprietà e, pur in caso di autorizzazione, la conduttrice non avrà di-ritto a rimborsi spese o indennizzi di sorta e sarà responsabile di tutti i danni arrecati o arrecandi alla proprietà e/o a terzi, ed a tenere indenne la proprietà da ogni pretesa, anche giudiziaria, di terzi". --- L'art. 11 prevede l'obbligo della conduttrice "a mantenere l'esercizio dell'attività nell'ambito e nei limiti delle norme di legge e/o di regolamento relativi ad eventuali immissioni di odori e rumori, rispondendone, in caso contrario verso la proprietà e/o i terzi per i danni a cose e persone". --- E ancora l'art. 19 del contratto attesta "che lo stato degli impianti è pessimo, come rilevato dall' CP_6 e che le spese di ammodernamento degli impianti e di adeguamento degli stessi alla normativa vigente rimangono a carico della parte locataria, la quale provvederà a far redigere nuovo attestato di prestazione energetica CP_6 ad ultimazione dei lavori di adeguamento".

Gli attori hanno inoltre dedotto che *"l'immobile oggetto di causa ha destinazione commerciale sin dal 1984, essendo stato da quell'anno concesso in locazione a uso ristorante alla Parte_6 previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali (doc. n° 6). Negli anni a venire in entrambi i locali di Vicolo della Fontana è stata regolarmente esercitata attività di ristorazione (doc. n° 7) e ciò da vari inquilini, con i quali vennero stipulati diversi successivi*

contratti di locazione. Si arriva così al rapporto contrattuale con la CP_1 *[...] cui le chiavi venivano consegnate direttamente dal precedente conduttore* Controparte_3 *ciò perché, con contestuale contratto del 23 aprile 2021 a rogito del Notaio Dott.* Per_1 *come la stessa* CP_1 *ricorda, essa diveniva cessionaria dell'azienda della stessa* Controparte_3 *comprendente il complesso aziendale inerente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività ceduta e le stigliature a servizio. Come abbiamo sopra evidenziato, la disponibilità dei locali venne concessa alla* CP_1 *in anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto e cioè il 1° aprile 2021, mentre fu concordato che il pagamento del primo canone (peraltro ridotto) sarebbe dovuto avvenire* **dal 1° giugno 2021:** *tale lasso di tempo venne concesso proprio per consentire al nuovo conduttore* Controparte_1 *di eseguire ogni più approfondito esame delle condizioni e delle caratteristiche tecniche dei locali e ogni verifica sulla situazione edilizia e urbanistica, oltre che la piena rispondenza alla destinazione pattuita. L'immobile locato veniva accettato dalla locatrice "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", così l'art. 1 del contratto, che prevedeva espressamente lavori edilizi utili al miglior godimento e allo specifico uso del locale, che sarebbero restati in carico e nella responsabilità (anche per inosservanza delle norme urbanistiche ed edilizie) della conduttrice. E infatti la* CP_1 *eseguito ogni più opportuno accertamento, presentava in data 7 giugno 2021 "comunicazione inizio lavori asseverata" (CILA) (doc. n° 8), finalizzata a regolarizzare rilevate e limitate difformità edilizie realizzate nel passato (in particolare la modifica delle tramezzature relative alla distribuzione interna), a mezzo del Geom.* Controparte_7 *questi, pur formalmente incaricato da uno dei proprietari, era il tecnico di fiducia della* Controparte_1 *(doc. n° 9). Va altresì aggiunto che, nel contratto di locazione, le parti si davano reciprocamente atto dell'esistenza delle sentenze n° 2769/2000 emessa dalla Corte di Appello di Roma e n° 18362/2004 resa dalla Corte di Cassazione, che furono emesse nei confronti del precedente gestore del locale e che sancirono l'inibizione di qualsiasi attività di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande sulla terrazza di copertura dell'immobile. A seguito della cessione di azienda, che – si ripete - comprendeva anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, la* CP_1 *presentava Scia prot.*

CB/53251/2021 per il subingresso nell'esercizio di tale attività di somministrazione, Scia che veniva fatta og-getto della Determina Dirigenziale prot. CB/97007/21 del 10 settembre 2021 (doc. n° 10), poi annullata dal Tar Lazio a seguito di ricorso della CP_1 (doc. n° 11). A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 15 novembre 2021, la CP_1 tramite il tecnico da essa incaricato Geom. Persona_2 presentava al 2° Municipio, in data 10 dicembre 2021, una relazione tecnica asseverata (doc. n° 12), in calce alla quale la Geometra dichiarava: "è intenzione del richiedente/segnalante di voler procedere a stretto giro di tempo alla presentazione di una SCIA ai fini dell'agibilità dell'immobile di che trattasi" (intendendo in tal modo soddisfare una delle richieste avanzate dal 2° Municipio nell'avvio di procedimento). Tuttavia, nella Determina Dirigenziale veniva dato atto che, alla data della medesima determina, nessuna comunicazione aveva fatto seguito, da parte della CP_1 circa l'agibilità dei locali. Il 21 maggio 2022 la proprietà Pt_1 , avendo appreso informalmente di un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico adottato nei confronti della CP_1 da parte del 2° Municipio, esercitava, via pec, accesso agli atti al servizio SUAP, ottenendo, in data 9 giugno 2022, copia degli atti del procedimento in questione: in partico-lare, dalla lettura della "comunicazione di avvio procedimento" del 10 febbraio 2022 (doc. n° 13), si evince che la motivazione sottesa al "divieto di prosecuzione dell'attività in virtù della scia di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico prot. CB/53251 del 13.05.2021" era in particolare: --- sospensione dell'attività di somministrazione per lasso temporale superiore a quello mas-simo consentito dall'art. 26 comma 2 lettera a) del regolamento comunale n° 35/2010, con assegnazione di un termine di gg. 30 per le eventuali controdeduzioni. Dalla medesima de-termina emergeva che nessuna controdeduzione veniva prodotta nel termine dalla CP_1 Seguiva la Determina di divieto di prosecuzione, dalla quale emerge che: --- in data 8 dicembre 2021, via pec, il 2° Municipio riceveva atto di invito e diffida da alcuni dei Condòmini dello stabile limitrofo ubicato in via Zara, n° 13, che hanno segnalato e lamentato lo svolgimento di attività di somministrazione anche sulla terrazza di copertura dell'immobile, in violazione delle norme di leggi e dei regolamenti (e, va ricordato ancora, anche in ispregio

ai contratti di locazione stipulati con la proprietà Pt_1 *); --- sussisteva una area dedicata alla somministrazione di complessivi mq. 256, nonché la presenza sulla terrazza del locale (di mq. 440) di vasi e fioriere con piante e piccole albera-ture; --- sempre nella Determina Dirigenziale veniva, ancora, contestato l'utilizzo improprio, da parte della* CP_1 *della terrazza/lastrico solare, svolgendo in tal modo la società attività di somministrazione su detta area di circa mq. 440 in assenza di autorizzazioni e titoli abili-tativi; --- nel sottolineare il vincolo paesaggistico gravante nell'area dell'immobile, nella determina dirigenziale si ribadiva la necessità, per un tale utilizzo, delle autorizzazioni di cui art. 146 del d.lgs n° 42/2004, nonché delle autorizzazioni in materia di prevenzione incendi. Da ciò la determina ne derivava la necessità di inibire tale utilizzo e farlo cessare con effetto immediato. Peraltro, anche alla luce della giurisprudenza sopra citata e del tempo appositamente con-cesso, la conduttrice avrebbe avuto l'onere di verificare eventuali irregolarità dei locali, soprattutto se di immediata evidenza e di intuitiva percezione. Infondato è dunque il tentativo della* CP_1 *di ribaltare le sue evidenti responsabilità sui proprietari, i quali, come già in passato, si sono sempre limitati a concedere in locazione le mura degli immobili, demandando ai conduttori la cura e la responsabilità dell'esecuzione degli interventi edilizi necessari a rendere i locali in questione idonei all'uso pattuito e regolarmente utilizzabili a fini commerciali, nel rispetto della legge, con la acquisizione di tutte i necessari permessi urbanistici. Tanto più che parte locatrice ha richiamato la* CP_1 *al rigoroso rispetto delle norme di legge e/o regolamento in materia di immissioni e le ha rammentato la responsabilità per eventuali inosservanze di norme urbanistiche e amministrative (doc. n° 14). Come già accennato, le uniche pratiche edilizie curate direttamente dalla proprietà* Pt_1 *hanno riguardato la sanatoria edilizia del 28 giugno 1990 (prot. 92306 - anno 1986 – doc. n° 15) e il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a commerciale, dell'11 febbraio 1991 (prot. 42336 - anno 1990 – doc. n° 16), ambedue relativi alla sola parte del locale (all'epoca distinta) del Vicolo della Fontana 30.*

Sulla base di quanto premesso rassegnava le seguenti CONCLUSIONI: *Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, contrariis reiectis, previe le declaratorie necessarie e consequenziali: NEL MERITO: 1) dichiarare la risoluzione, per*

grave inadempimento della conduttrice Controparte_1 *del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 23 aprile 2021 registrato il 24 succ., avente a oggetto il locale sito in Roma, Vicolo della Fontana, n° 28 con sovrastante terrazza, indivi-duato in catasto al fol. 574, part. 155, sub 501 oggi 507; 2) condannare la convenuta* Controparte_1 *in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 28.500,00, a titolo di canoni mensili maturati e non pagati da gennaio 2022 al 13 ottobre 2022, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 3) rigettare in ogni sua parte l'opposizione e le richieste ed eccezioni formulate dalla* Controparte_1 *in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, con ovvia riserva di replicare e controdedurre alla memoria integrativa avversaria; 4) condannare la* Controparte_1 *alla rifusione delle spese legali del procedimento sommario di sfratto per morosità e di quelle relative alla presente fase di merito.*

In data 29.12.2022 si è costituita con comparsa di costituzione la CP_1 [...] premettendo che: 1*) A seguito di una asserita morosità nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022, i locatori, odierna parte ricorrente, con "atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo", notificato in data 12 aprile 2022, hanno intimato alla odierna locataria* Controparte_1 *sfratto per morosità dal locale sito in Roma, Vicolo della Fontana, n° 28 con sovrastante terrazza, individuato in catasto al fol. 574, part. 155, sub 501 oggi 507;I. Primo e secondo procedimento giudiziario- sfratto civico n.28 2) iscritto a ruolo, il procedimento di sfratto è stato rubricato al n°25010/2022 e assegnato alla Sesta Sezione del Tribunale di Roma - Giudice Dott. Roberto Valentino, il quale ha fissato la prima udienza al 30 maggio 2022 differita su accordo delle parti al successivo 18.07.2022; 3) in data 30 maggio 2022, si costituiva la* Controparte_1 *chiedendo la riunione del procedimento con quello sommario rubricato al n° 25011/2022 di R.G., e nel merito contestava al locatore la responsabilità contrattuale per l'inidoneità ab origine dell'immobile affittato rispetto alla destinazione garantita dal locatore; 4) all'udienza del 18 luglio 2022, l'Ill.mo Sig. Giudice emetteva ordinanza di rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 30 settembre 2022 e l'udienza del 13 gennaio 2023 per la*

prosecuzione nelle forme del rito locatizio, concedendo termine per deposito documenti e memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., a parte attrice fino a trenta giorni prima e a parte convenuta fino a dieci giorni prima; II. Terzo procedimento giudiziario- inibitoria all'esercizio di ristorazione ed azione risarcitoria 5) Con atto di citazione notificato in data 20.05.2022 (Doc.1) la Sig.ra Parte_7 congiuntamente ad altre 29 persone fisiche, tutti abitanti in Roma alla Via Zara n. 13 palazzine B e C, introducevano la domanda giudiziale di inibizione alla prosecuzione all'attività di ristorazione nei locali di cui oggi è causa, nonché di ristoro dei danni assertivamente subiti, rassegnando molteplici conclusioni di cui le prime n. 6 domande erano rivolte nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari site in Roma al Vicolo della Fontana nn. 28 e 30, Sig.ri Pt_1 , e n. 9 ulteriori domande concorrenti a titolo inibitorio e risarcitorio nei confronti della comparente; 6) Come si evince dall'esame di detto atto di citazione, le contestazione mosse dagli abitanti limitrofi ai locali in affitto sono dirette per lo più ad illeciti violazioni temporalmente ascrivibili non alla comparente conduttrice, ma alla struttura dell'immobile; 7) Detto giudizio è stato iscritto al Ruolo Generale al n. 31093/2022 assegnato alla sezione V istruito dal Giudice Consigliere Dott.ssa Corbo con fissazione della prima udienza di comparizione al 20.01.2023 dove la deducente si costituiva con propria memoria (doc.31) reclamando la manleva rispetto alle domande attrici in capo ai predetti Sig.ri Pt_1 ; 8) La convenuta Controparte_1 (doc. 2) è una società che svolge come attività prevalente il commercio al dettaglio di alimenti e bevande mediante somministrazione in loco agli avventori, ma soprattutto la gestione e la rivendita di pubblici esercizi destinati proprio alla somministrazione di alimenti e bevande; 9) Nell'ambito di detto oggetto sociale la comparente si adopera per ricercare aziende di ristorazione e rivenderle a terzi dopo una riorganizzazione o una ristrutturazione aziendale; 10) In data 23.04.2021, a conclusione di plurime trattative, la Controparte_1 acquisiva dalla Controparte_8 (P.iva P.IVA_2) il ramo dell'azienda sita in Roma, al Vicolo della Fontana nn. 28-30, esercente l'attività di ristorante, con atto a firma del Notaio Per_3 [...] Rep. 6586 Racc. 4326, e registrato in data 06/05/2021 presso l'Ufficio Registro di Roma 5, al n. 5719 (doc.3); 11) Il ramo d'azienda veniva acquistato al corrispettivo di € 40.000 senza il diritto di godimento del bene immobile ove

era esercitata l'attività di ristorazione; 12) L'esercizio economico di detta azienda era sospeso dall'agosto 2020; 13) Con contratto di locazione del 23/04/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24/04/2021 al n. 008392-serie 3T e codice identificativo CodiceFiscale_5 *(doc.4) i Sig.ri* Pt_1 *, hanno concesso in locazione, per uso commerciale alla* CP_1 *, l'unità immobiliare sita in Roma, al Vicolo della Fontana n. 28, iscritto al NCEU al foglio 574, particella 155 sub 501, categoria C/1, classe 7, rendita catastale euro 10.699,59, superficie catastale mq. 204 per un canone mensile di €4.250,00 ; Con contratto di locazione del 23/04/2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 008391-serie 3T e codice identificativo* CodiceFiscale_6 *, (doc.5) i Sigg.ri* Pt_1 *hanno concesso in locazione, per uso commerciale alla* CP_1 *, l'unità immobiliare sita in Roma, al Vicolo della Fontana n. 30, iscritto al NCEU foglio 574, particella 155, sub 502, categoria C/1, classe 7, rendita catastale euro 11.224,73, superficie catastale mq 178 per un canone mensile di €. 4.250,00 ; 15) In detti contratti i locatori quale propria obbligazione principale, garantivano alla comparente, quale conduttrice, l'utilizzo e la destinazione dei locali concessi in affitto per l'attività di ristorazione e quindi l'idoneità dei medesimi all'esercizio commerciale attivato sino al precedente agosto 2020 dalla cedente* Controparte_3 *(P.iva* P.IVA_2 *; 16) Testualmente all'art. 4 del contratto di locazione si legge "La locazione viene concessa per uso esclusivo e tassativo di ristorante. La conduttrice non potrà, in alcun caso, mutare la destinazione d'uso convenuta" (cfr. doc.4 e 5); 17) La comparente successivamente alla sottoscrizione dei contratti di locazione, ed agli accadimenti di cui si dirà in seguito, è venuta a conoscenza che:Sin dagli anni '90 i Sig.ri* Pt_1 *hanno locato l'immobile sito in Roma al Vicolo della Fontana n.28 e 30 per esercitare attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande; 18) Al fine di consentire detta attività commerciale i Sig.ri* Pt_1 *effettuavano nel 1989 e nel 1992 presso l'Amministrazione Comunale Capitolina una serie di variazioni catastali dell'immobile stesso per lo sfruttamento commerciale dei medesimi (cfr. memoria integrativa avversari pagina n.9 ove testualmente si legge "il cambio di destinazione d'uso, da magazzino a commerciale, dell'11 febbraio 1991 (prot. 42336 - anno 1990 – doc. n° 16"...); 19) Negli anni, gli abitanti degli immobili limitrofi, oggi parte attrice nel su*

indicato procedimento Rgn . 31093/2022 Giudice Corbo, avviarono evidentemente nei confronti dei precedenti gestori del locale commerciale e della proprietà immobiliare, una serie di domande giudiziali il cui esito ha determinato un uso limitato dell'immobile stesso; 20) L'impegno tra proprietà e società conduttrice era quello, dunque, di rispettare le sentenze n. 2769/2000 emessa dalla Corte di Appello di Roma (doc .6) e n. 18362/2004 resa dalla Corte di Cassazione (doc.7), ambedue relative all'inibizione di qualsiasi attività di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande sulla terrazza di copertura dell'immobile; 21) L'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione rifletteva l'esigenza di evitare e/o limitare l'immissione dei rumori sopra soglia legale; 22) la comparente, dunque, acquistato il ramo d'azienda da Controparte_3 *e sottoscritti i contratti di locazione dei locali commerciali siti ai civici 28 e 30 in data 13/05/2021 presentava presso il Comune di Roma SCIA, prot. n. CB/53251/2021 (doc.8) , per il subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 23) La proprietà delegava il Geom.* Controparte_7 *(doc. 19) a sanare le irregolarità urbanistiche e difformità catastali su indicazione anche della comparente che necessitava di una diversa distribuzione interna dei locali e così, in data 07/06/2021,veniva presentata a Roma Capitale: - CILA prot. n. CB/62221/2021 (doc.9a,9b,9c, 9d) , per la diversa distribuzione di spazi interni, relativamente al sub 501 Vicolo della Fontana civ. 30; - CILA prot. n. CB/122300/2021 (doc.10a, 10b, 10c, 10 d), per diversa distribuzione di spazi interni, relativamente al sub 507 Vicolo della Fontana civ. 28; 24) Si legge nella memoria integrativa avversari a a pagina 7 ".... finalizzata a regolarizzare rilevate e limitate difformità edilizie realizzate nel passato (in particolare la modifica delle tramezzature relative alla distribuzione interna)..." orbene vi è prova documentale, con valore di confessione, di una preesistente difformità urbanistica ascrivibile alla proprietà immobiliare già all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione che rendeva viziato urbanisticamente il bene, tale per cui l'immobile non era ne commerciabile ne sfruttabile con il contratto di locazione di cui è causa!; 25) si legge ancora nella memoria integrativa avversaria pagina 7 "...a mezzo del Geom.* Controparte_7 *questi, pur formalmente incaricato da uno dei proprietari, era il tecnico di fiducia della* [...] CP_1 *la circostanza è strutturata in maniera infedele giacchè il tecnico*

Geom. CP_7 *ha operato nell'esclusivo e totale interesse della proprietà immobiliare diretta a porre in essere una prestazione professionale nell'esclusivo nome della proprietà e ciò indipendente dal comune interesse del conduttore ha sfruttare il medesimo tecnico per le complementari attività amministrative inerenti l'apertura al pubblico dei locali; 26) La* CP_1 *pertanto avviata l'attività di ristorazione e completato la prima fase di riorganizzazione dell'impresa economica, in data 28.07.2021 sottoscriveva una promessa vendita con la* Parte_8 *P.I.* P.IVA_3 *nella totale serenità di poter liberamente disporre del ramo d'azienda attivato nei locali di Vicolo della Fontana nn. 28 e 30, compromettendola (doc. 29) ai seguenti termini e condizioni:- definitivo al 30.04.2022;- corrispettivo per Euro 350.000,00 oltre iva;- caparra €. 100.000,00 versata al preliminare; 27) Dopo la ripresa dell'attività di ristorazione, avviata da circa un mese, in data 07.06.2021, senza che la comparente ne venisse a conoscenza, i medesimi abitanti di cui all'atto di citazione (doc.1) di via Zara n.13, presentavano un esposto all'Autorità Pubblica con nota prot. n. CB/62062 richiedendo alla Polizia Locale di Roma Capitale la verifica dei locali di Vicolo della Fontana nn. 28 e 30 per quanto di competenza; 28) Tali doglianze vennero rinnovate e formalizzate con atto del 09.12.2021 (doc. 25) con il patrocinio dell'Avv. Genovese dove si contestava l'inidoneità dei locali e l'installazione di una canna fumaria esterna e pensilina deturpante l'architettura dell'immobile per come prescritto dalla Soprintendenza; 29) L'ufficio Tecnico del Municipio, riscontava carenze documentali in merito alla legittimità edilizia dei locali ai civici 28 e 30, ovvero: " ... i titoli edilizi che hanno scaturito le denunce di variazione al catasto prot. 7842 del 31.03.89 (divisione garage negozio/magazzino) prot. 903303 del 2.7.92 (variazione destinazione d'uso magazzino/negozio); prot. 542395 e 542428 dell'11.07.2013 (variazione, diversa distribuzione degli spazi interni); prot. 238954 del 23.06.21 ... asseverata sulla presenza del certificato di agibilità a seguito dei mutamenti del locale sopra elencati .... Infine si è riscontrato che l'altezza dei locali è in contrasto con il Regolamento Edilizio del Comune di Roma ..." (doc.12); 30) Anche la* Controparte_9 *di Roma era investita del corretto stato manutentivo dei beni locati ovvero di controllare che non ci fossero innovazioni in spregio al superiore bene architettonico storico della*

struttura così dopo sopralluoghi ed accessi ispettivi e verifiche documentali l'Amministrazione Pubblica concludeva in data 07.02.2022 (doc. 22) che la canna fumaria installata all'esterno dei locali come il pergolato (benché definita pensilina dai proprietari dell'immobile) non erano in regola con le prescrizioni di legge e soprattutto, per quanto qui consta, non erano di recente installazione – in altre parole non erano attribuibili alla comparente ma evidentemente di esclusiva paternità dei proprietari dell'immobile; 31) veniva avviato in data 15.11.2021 procedimento amministrativo di preavviso di revoca dell'autorizzazione al commercio (doc.13) nei confronti della Controparte_1 *da parte dell'ufficio SUAP volto al divieto di prosecuzione dell'attività all'interno dei locali siti in Roma al Vicolo della Fontana nn. 28 e 30 per mancanza di conformità urbanistico-edilizia, comunicazione prontamente rimessa ai Sig.ri* Pt_1 *con mail in pari data (doc. 26) cui seguivano plurime telefonate di sollecito per un intervento completo e solutorio da parte dei proprietari dell'immobile; 32) La Direzione tecnica del medesimo* Parte_4 *verificava, altresì, che dall'esame della documentazione agli atti dell'Ufficio, con riferimento alla CILA prot. n. CB/62221/2021 (cfr. doc.9a, 9b,9c,9d) per il sub.501 Vicolo della Fontana civ. 30 e CILA prot. n. CB/122300/2021 (cfr doc.10a, 10b,10c,10d) per il sub.507 Vicolo della Fontana civ. 28, risultava dall'elaborato che i due subalterni fossero fusi, mentre nelle denunce di variazione catastali allegate alla denuncia di fine lavori , si presentavano separati. Il confronto delle due prospettive planimetriche consentiva alla Pubblica Amministrazione di contestare alla comparente, ma soprattutto alla proprietà degli immobili, la non conformità dello stato dei luoghi all'elaborato grafico presente in Conservatoria; 33) In altre parole l'immobile al momento dell'immissione in possesso (23.04.2021) da parte del locatore all'odierna convenuta si presentava unito nei due sub con precedente abbattimento delle pareti divisorie e conseguente difformità urbanistica catastale, vizio del tutto taciuto alla comparente; 34) Anche l'installazione della canna fumaria e l'innovazione del pergolato non erano a norma e realizzati in difformità delle prescrizioni paesaggistiche certamente risalenti ad un periodo precedente alla presa in possesso del bene da parte del conduttore e che a breve saranno certamente oggetto di ordinanza di demolizione e ripristino; 35) Oltre detta difformità che, probabilmente con la prescritta diligenza avrebbe potuto essere*

sanata con una condotta attiva dei proprietari immobiliari, la Pubblica Amministrazione riscontrava che i locali misuravano un'altezza inferiore al minimo legale per l'esercizio commerciale e quindi erano strutturalmente ab origine inidonei per la destinazione d'uso assicurata dai locatori alla conduttrice; 36) l'altezza risulta essere in contrasto con il regolamento edilizio del comune di Roma delibera n. 5261 del 18/08/1934 art. 39 piani terreni; 37) Il predetto Ufficio precisava infatti, che "l'elemento dell'agibilità dei manufatti e dei locali dove si svolge una attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che, la non conformità dei locali sotto il profilo urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti cosi come la mancanza dell'attestazione dell'agibilità dei locali si traduce nella non conformità urbanistico-edilizia" (cfr. doc.12) ; 38) Il predetto Ufficio affermava inoltre che "... le difformità urbanistiche rilevate all'interno dell'immobile, incidono ab origine, sul requisito dei locali, determinando l'impossibilità di conseguire .... i titoli abilitativi commerciali..." (cfr. doc.12) 39) Quanto sopra veniva formalmente notificato alla comparente in data 10.05.2022 mediante la determina dirigenziale emessa dal Comune Parte_9 *a firma del Direttore Dott.* Parte_10 *contraddistinta al numero di repertorio CB/770/2022 (cfr. doc.12) volta ad inibire, con decorrenza immediata, la prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di ogni altra attività, presso il locale commerciale sito in Vicolo della Fontana nn. 28 e 30; 40) Solo con la notifica della predetta determina dirigenziale e quindi in data 10.05.2022, la* [...] CP_1 *veniva a conoscenza che entrambi gli immobili condotti in locazione non fossero conformi all'uso convenuto ab origine; 41) Il conduttore quindi si è trovato nella situazione di aver ottenuto in uso dai locatori con il negozio oneroso del 23.04.2021 due locali inidonei alla destinazione d'uso assicurata dal locatore in quanto: i) vi era una difformità catastale per l'accorpamento dei due sub; ii) il soffitto, evidentemente a causa dell'istallazione di un controsoffitto, misurava un' altezza di 2,80 mt inferiore al minimo di legge; iii) la canna fumaria strumentale all'attività di ristorazione era stata installata esternamente al fabbricato senza alcuna autorizzazione in contrasto con le norme paesaggistiche di protezione; iv) il pergolato qualificato come pensilina dalla proprietà era anch'esso in contrasto*

con le protezioni paesaggistiche; 42) I Sigg.ri Pt_1 *hanno, infatti, locato due immobili, a costo di mercato, sottacendo tutte le criticità rilevate dall'Amministrazione Comunale che hanno portato al divieto di esercizio dell'attività commerciale di ristorazione, mentre le norme regolamentatrici, il contratto di locazione indicate da controparte nella propria memoria integrativa da pagina 3 a pagina 5, descrittive delle singole clausole, hanno una ratio diversa da quella strumentalmente evidenziata da controparte, nel senso che, dette clausole consentono al conduttore di sciogliere il rapporto di locazione in presenza di dette situazioni, ma non già, come infondatamente afferma l'avversario, di esonerare il locatore dal proprio principale obbligo: quello di garantire al conduttore l'idoneità della destinazione d'uso fissata nel contratto di locazione; 43) Sin dalla prima richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità Comunale la presente comparente ha sempre informato i Sig.ri* Pt_1 *di ciò che stava accadendo chiedendo loro di intervenire per una soluzione congiunta della vicenda (doc. 26); 44) La* Controparte_1 *stante il silenzio della proprietà, inviava comunicazione ai comproprietari dei due immobili informando gli stessi che se effettivamente si fosse accertato che gli immobili in locazione fossero inidonei all'uso convenuto, gli stessi sarebbero stati riconsegnati e , pertanto, sospendeva, in via di auto-tutela, il pagamento dei canoni sino alla definitiva pronuncia da parte di Roma Capitale; III. Quarto procedimento giudiziario-* CP_10 *istanza di sospensione 45) La comparente, sempre con l'intento di proseguire l'impresa commerciale nel rispetto della Legge, impugnava in sede Amministrativa innanzi al Tribunale Regionale l'ordinanza di revoca con ricorso iscritto al numero di Ruolo 8084/2022 de.7/11.07.2022 (doc.15) che veniva respinto, limitatamente alla proposta inibitoria, dal Giudice amministrativo con Ordinanza n. 05862/2022 pubblicata in data 14.09.2022 (doc.16); 46) La richiesta di sospensione cautelare al Giudice amministrativo, veniva respinta atteso il difetto di interesse ex art. 100 c.p..c della comparente per l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto a causa dell'iniziativa "spregiudicata" dei Sig.ri* Pt_1 *di sfratto per morosità (doc.18a e doc. 18b) di cui oggi è causa e la spregiudicatezza è fatta risalire proprio ad una condotta irragionevole della proprietà che anziché salvaguardare i comuni interessi del locatore e del conduttore ha inteso scaricare su quest'ultimo tutti gli oneri e le gravose conseguente; 47) non avendo più la*

comparente il titolo negoziale per esercitare l'attività di ristorazione in detti locali per la sopraggiunta convalida di sfratto (doc. 17) , la stessa non aveva più interesse alla sospensione cautelare del diniego di prosecuzione disposto da Roma Capitale e così il giudice amministrativo ne rilevava immediatamente la caducazione dell'interesse all'impugnazione della revoca all'autorizzazione alla somministrazione; 48) I sig.ri Pt_1 *, anziché collaborare con la deducente nel sanare il più possibile gli abusi contestati, ovvero nel rendere anche parzialmente idonei i locali all'esercizio commerciale e quindi intervenire ad* CP_11 *a supporto del ricorso al TAR del Lazio si determinavano in una ingiustificata quanto infondata aggressione giudiziale con lo sfratto per morosità iscritti al Rgn. 25010/2022 Giudice Valentino e al Rgn. 25011/2022 G.U. Dottoressa Febbraro che assumevano, a seguito del mutamento del rito rispettivamente i seguenti Rgn. 48475/22 e 47895/22 in odio alla comparente con l'evidente tentativo di sfuggire alla propria principale obbligazione derivante dal contratto di locazione ad uso diverso; 49) D'altronde, se il rapporto di locazione collegava il canone alla controprestazione del godimento del bene idoneo all'attività convenuta, i locatori non potevano pretendere il versamento del canone a fronte del loro inadempimento; IV.Quinto procedimento giudiziario- inadempimento compravendita - azienda azione risarcitoria 50) Nelle more la società conduttrice veniva evocata in giudizio (doc. 30) dalla* Parte_8 *giacchè a fronte della promessa vendita del 28.07.2021 la promissaria acquirente chiedeva il doppio della caparra adendo l'intestato Ufficio Giudiziario iscritto all' RGn. 50133/2022 assegnata alla Sezione III ed istruita dal Giudice Dott. Aldo Ruggiero, in esame per l'udienza di prima comparizione al prossimo 06.06.2023 dopo la costituzione (doc.32) della comparente; 51) Tanto l'azione risarcitoria promossa dalla* Parte_8 *(Rgn. 350133/2022 Giudice Dott. Aldo Ruggiero), quanto quella avviata dagli abitanti di Via Zara n. 13 (Rgn. 31093/2022 Giudice Corbo), non è imputabile in nessun caso all'odierna esponente che avviava l'azienda di ristorazione su presupposto incolpevole della idoneità dei locali affittati così l'azione contrattuale dei Sig.ri* Pt_1 *intesa ad ottenere un accertamento giudiziale di risoluzione del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore, appare del tutto infondata. 52) Il Vizio originale dei su esposti procedimenti giudiziari risale esclusivamente alla dedotta*

responsabilità dei locatori per l'inidoneità originaria dei locali e quindi per la indisponibilità degli stessi ad essere affittati, così la deducente espressamente si riserva in un separato e successivo giudizio di chiedere ed ottenere la ripetizione delle somme versate ai locatori per i canoni e per il deposto cauzionale da aprile a dicembre 2021 con maggiorazione degli interessi ex Lege 162/2014 ,; 53) Del che è causa; come in epigrafe, la quale in relazione alla domanda giudiziale introdotta da parte locatrice a seguito di mutamento di rito a fronte dell'originario sfratto per morosità intende resistere per i seguenti motivi. I) Inefficacia ex tunc contratto di locazione. Il contratto di locazione del 23.04.2021 risulta essere improduttivo di ogni effetto negoziale per avere i locatori concesso in affitto locali urbanisticamente difformi e senza le qualità assicurate dalla proprietà immobiliare per l'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione. Sotto il primo aspetto emerge documentalmente l'inidoneità ovvero l'inagibilità dei locali per come attestato e sanzionato dalla Pubblica Amministrazione, si legge "l'elemento dell'agibilità dei manufatti e dei locali dove si svolge una attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che, la non conformità dei locali sotto il profilo urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti cosi come la mancanza dell'attestazione dell'agibilità dei locali si traduce nella non conformità urbanistico-edilizia", si legge nella determina dirigenziale Prot. CB- 770-2022 del 10.05.2022 a firma del Direttore Parte_10 *che ha disposto l'ordine di chiusura dell'attività di somministrazione in detti locali (cfr. doc.12). Oltre detto aspetto sicuramente di per sé determinante ed autonomamente sufficiente a certificare l'inidoneità dei locali sin dall'origine è il caso anche di evidenziare che essi risultavano difformi urbanisticamente per essere stati il civico 28 incorporato al 30, dopo il cambio di destinazione d'uso da magazzino a C1 e dopo l'installazione di un controsoffitto che abbassava l'altezza dei locali violando il limite minimo di legge. Si precisa che, tanto l'accorpamento dei due locali quanto l'installazione del controsoffitto sono opere poste in essere in epoca antecedente alla presa in possesso del bene da parte della comparente e ascrivibili esclusivamente ai proprietari degli immobili, vizi sottaciuti al momento della sottoscrizione della locazione e miratamente confusi nella CILA prot. CB/2021/62221 del 07.06.2021 (doc. 9 e*

10). E' di tutta evidenza che il conduttore nel prendere in locazione un immobile non esegue preordinatamente alla sottoscrizione una due diligence urbanistica affidandosi incolpevolmente al proprietario dell'immobile. Vi è piena prova documentale del vizio urbanistico e della paternità di detto vizio alla proprietà immobiliare. Nel conferimento dell'incarico al Geom. CP_7 *il Sig.* Pt_3 [...] *per sé e per gli altri comproprietari, testualmente " delega ed incarica il Geom.* Controparte_7 *iscritto all'Albo dei Geometri di Roma con il n. 5587, con studio in Roma alla Via Volusia 56, come CAPOFILA, per la presentazione telematica di una CILA a sanatoria, relativa alle modifiche della distribuzione interna dell'immobile sopra citato, realizzate in data anteriore al 2014" (cfr. doc. 19). Orbene detto incarico ha valore tanto ricognitivo quanto confessorio dell'illecito urbanistico che viziava i locali in epoca antecedente il 2014 ed artatamente taciuto nel contratto di locazione.*

Detto vizio ha compulsato la Pubblica Amministrazione alla determina di revoca dell'autorizzazione all'esercizio commerciale giacché le due autorizzazioni a sanatoria presentate dai proprietari immobiliari non si sono positivamente concluse. II) Obbligo del locatore. La norma dell'art. 1575 (numero 2) c.c., là dove annovera - tra le «obbligazioni principali» (di prestazione) «del locatore» - quella di «mantenere» la cosa locata «in stato di servire all'uso convenuto» (oltre che «in buono stato locativo»), con comportamenti atti quindi a conservarne la destinazione sussistente al tempo di avvio del rapporto e quindi la proporzionalità del canone pattuito in relazione a dette qualità locative. A maggior ragione la responsabilità del locatore trova applicazione se detta inidoneità, come nel nostro caso, non è sopraggiunta ma era preesistente e taciuta se non con dolo, certamente con colpa grave, da parte del locatore. Quest'ultimo aveva tutti mezzi e le capacità per individuare l'inidoneità dei locali, misurazione dell'altezza che è inferiore al minimo di legge per l'attività al commercio, come per l'abbattimento delle pareti che separavano i locali senza attivare i titoli abilitativi edili che avessero consentito la fusione dei due locali e quindi costituente un vero e proprio abuso edilizio. Le liti giudiziarie che nei precedenti anni avevano coinvolto i locatori, hanno sicuramente allertato quest'ultimi sulle caratteristiche e dimensioni dei locali non idonei alla locazione di cui oggi si controverte. La

comparente, quindi, è stata tratta in errore nell'affidarsi inconsapevolmente sul buon diritto dei locali all'esercizio commerciale.

Ordunque, nel documento n. 19 offerto in comunicazione vi è prova della difformità urbanistica riferibile ai locatori in data antecedente al 2014. Dal doc. n. 24 offerto in comunicazione vi è prova della violazione dell'art.39 Regolamento edilizio Comune di Roma a causa di un'installazione "in epoca non precisata" del controsoffitto lesivo dell'altezza minima per un locale commerciale che ha determinato la sanzione del "ripristino" in quanto difformità urbanistica riferibile ai locatori in data antecedente al 2014. Detta rilevazione tecnica eseguita da Roma capitale risale al 26.05.2022 ove in "epoca precedete" non può certamente essere riferibile ad una recente realizzazione e conseguentemente non imputabile alla comparente. Anche l'installazione della canna fumaria esterna che, indiscutibilmente è al servizio ed è strutturata per il servizio di ristorazione, era stata installata sempre in epoca assai risalente ed in violazione delle norme paesaggistiche ed architettoniche. Dal doc. n. 22 offerto in comunicazione vi è prova della non paternità alla comparente della canna fumaria e della pensilina dove infatti si legge "Con riferimento alla suddetta nota della SSABAP la canna fumaria ed il pergolato (definita pensilina) erano già presenti al precedente sopralluogo e apparivano di non recente installazione", canna fumaria e pergolato in spregio alle norme paesaggistiche ivi esistenti di cui al D.M. del 8.01.2020 (pubblicato in GU n. 22 del 28.01.2020), adottato dal CP_12 *ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c), D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, e denominata «Complesso urbano rappresentativo dell'idea di "Città Giardino" nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di corso Trieste». Nei documenti n. 35, 38,39, 41 offerti in comunicazione vi è prova documentale che non sono possibili opere di insonorizzazione, in quanto vietate dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Roma (ordinanza 20 maggio 2004 del TAR Lazio e ordinanza 10 settembre 2004 del Consiglio di Stato, emesse nei confronti del Signor* Parte_11 *precedente conduttore) e ora ulteriormente vietate dal decreto* CP_12 *dell'8 febbraio 2020, che ha sottoposto l'intero quartiere Trieste (inclusi l'immobile del ristorante e le palazzine del Condominio) a vincolo paesaggistico ex art. 136, primo comma, lettera c), del D. Lgs. n. 42 del 2004. Per*

effetto di tale decreto, sono possibili soltanto interventi conservativi e di restauro e sono vietate opere di qualsiasi tipo che alterino la sagoma e i volumi degli edifici tutelati, soprattutto se affacciano su parchi storici come CP_3 *Di tale circostanza, certamente non insignificante, controparte ne era pienamente consapevole essendo la destinataria della formale diffida a firma dell'Avv.* Controparte_13 *datata il 16.03.2021 (cfr. doc.35) cioè in un periodo nel quale erano in corso le trattative della nuova locazione. Nel doc. n. 40 offerto in comunicazione vi è prova documentale che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto DGABAP dellì8.01.2020 le opere di qualsiasi genere afferenti all'immobile devono essere preventivante approvate dalla Soprintendenza speciale archeologia a fronte del vincolo paesaggistico ivi approvato. .....* Deduceva, altresì che "*Nel caso in esame appare evidente come detti locali non sono strutturati per l'idoneità all'esercizio economico di ristorazione o quanto meno non lo sono nei termini dai termini garantiti dal locatore nel contratto in esame. Il primo elemento distorto e non conforme ai vincoli paesaggistici ed architettonici si configura nella canna fumaria posizionata, in epoca precedente alla locazione, contro legge. Il cambio di destinazione urbanistica da magazzino a C1 e l'accorpamento al locale limitrofo, senza preventivamente ottenere la conformità catastale e la sanatoria urbanistica, rendono l'immobile non commerciabile. L'immissione di odori e di sonorità acustiche senza una struttura idonea ad assorbire ed a limitare gli uni e gli altri, rendono i locali inidonei all'attività di ristorazione assicurata dal locatore. Detti vizi emersi nell'istruttoria amministrativa (doc. cfr. 12,21,22,23 e 24) e denunciati in ogni sede dagli abitanti dei condomini limitrofi (cfr. doc. 24 e n. 31) comprovano l'inidoneità ab origine dei locali alla destinazione garantita dal locatore, né gli obblighi assunti dal conduttore di farsi carico del rischio del rigetto delle autorizzazioni amministrative può essere assunto come screditante di dette responsabilità in capo al locatore. IV. Riserva di azione La conduttrice nell'esecuzione del contratto di locazione ha corrisposto al locatore la somma di € 9.750,00 a titolo di deposito cauzionale e la somma di €17.500 per i canoni dei mesi da aprile a dicembre 2021. Detti canoni sono stati versati evidentemente con l'ambizione di uno sfruttamento economico dei locali nell'ambito di una attività di ristorazione che, però, non è stata mai attivata per fatto e colpa del locatore. Consegue il*

diritto del conduttore alla ripetizione di dette somme, con maggiorazione di interessi ex Lege 162/2014 dalla data del pagamento sino al soddisfo, tuttavia questa difesa non intende consumare detta azione in questa sede, riservandosi espressamente detto esercizio all'esito del presente procedimento."

Rassegnava, pertanto, le seguenti *CONCLUSIONI: Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito sulla domanda azionata da parte attrice: 1) Dichiarare la domanda proposta nei confronti della* Controparte_1 *inammissibile, improcedibile, viziata nonché rigettarla perché infondata e non provata; 2) rigettare in ogni sua parte l'intimazione e le richieste ed eccezioni formulate da parte locatrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti; 3) condannare controparte, con il vincolo della solidarietà tra i singoli locatori, alla rifusione delle spese legali del procedimento sommario di sfratto per morosità e di quelle relative alla presente fase di merito a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.*

IN VIA ISTRUTTORIA, chiedeva disporsi interrogatorio formale dei locatori nonché escussione dei testi sui capitoli di prova specificamente indicati in atti.

All'udienza del 22/06/2023, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore ammissione ed espletamento di mezzi istruttori, veniva disposta la Ctu sui fatti di causa e per l'effetto nominato quale consulente tecnico il Dott. Arch. *Persona_4* al quale venivano posti i seguenti quesiti: "*1) Accerti il C.T.U. , previo esame degli atti, dei documenti e dei verbali di causa, espletamenti di ogni altro accertamento utile, se alla data della cessione di azienda del 23.4.2021, immobile presentasse o meno irregolarità urbanistico edilizie; 2) indichi le ragioni delle difformità, ove riscontrate in concreto, e le modalità con cui esse avrebbero potuto essere ovviate e risolte, specificando, presuntivo dei relativi costi; 3) accerti se sia stata presentata, in ordine a tale unità immobiliare, qualsivoglia segnalazione certificata di inizio di attività ovvero altra istanza attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Vicolo della Fontana n.28 esito, nonché le ragioni del provvedimento assentivo o di diniego, precisando se ascrivibili a condotta attiva od omissiva del proprietario ovvero del conduttore; 4) asseveri fosse provvisto, al momento della cessione dei*

requisiti per ottenere la certificazione di agibilità ove non già ottenuta; 5) asseveri se le eventuali difformità presenti alla data di conclusione del contratto potessero impedire in via definitiva ed assoluta la sua effettiva utilizzazione per la destinazione d'uso indicata nel contratto"

Veniva, altresì' fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/12/2023 con termine sino a detta udienza per il deposito di note conclusive.

Con relazione di consulenza tecnica depositata in data 20/02/2024 il Ctu incaricato così rispondeva **ai quesiti n. 1 e 2 sopra meglio specificati**: *In data 23.04.2021 la Controparte_1 ha acquisito dalla Controparte_8 il complesso aziendale inerente l'attività di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" già gestita in Roma nei locali in Vicolo della Fontana civici 28 e 30. Il medesimo giorno i Sig.ri Pt_1 hanno concesso in locazione i suddetti locali alla Controparte_1 stipulando due distinti contratti di locazione per uso commerciale e precisamente: • il contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2021 al n° 008392 serie 3T per il locale sito in Vicolo della Fontana 28, con sovrastante terrazza, distinto al catasto urbano al foglio 574, particella 155, sub 501 (oggi sub 507), superficie catastale di 204,00 mq • il contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.04.2021 al n° 008391 serie 3T per il locale sito in Vicolo della Fontana 30, con sovrastante terrazza, distinto al catasto urbano al foglio 574, particella 155, sub 502 (oggi sub 504), superficie* catastale di mq 178,00.

Dall'esame della documentazione depositata dalle parti e da quella reperita dallo scrivente presso gli uffici del II° Municipio si evince che in passato la sussistenza della legittimità urbanistico-edilizia delle suddette unità immobiliari era stata determinata dal rilascio dei titoli abilitativi di seguito indicati. Per il locale di Vicolo della Fontana 28: • Concessione edilizia n° 675/c rilasciata nel 1984 dal Comune di Roma - Ripartizione XV - Urbanistica Edilizia Privata –per l'esecuzione di lavori di tramezzature e cambio di destinazione d'uso da autorimessa a negozio (All. 3/1); • Concessione edilizia n° 296/c rilasciata nel 1985 rilasciata dal Comune di Roma - Ripartizione XV - Urbanistica Edilizia Privata - per l'esecuzione di lavori di variante a concessione

per lavori di ristrutturazione a locale ristorante (installazione canna fumaria – volume tecnico e costruzione scaletta) (All. 3/2); • Denuncia Inizio Attività, ai sensi della L. 662/1996, depositata il 14.08.1997 presso la II^ circoscrizione del Comune di Roma con prot. n° 41745 per lavori inerenti la sostituzione e la messa a norma della canna esalatrice dei fumi prodotti dalle cucina (vedi All. 3/3); Per il locale di Vicolo della Fontana 30: • Concessione edilizia n° 325/s rilasciata in sanatoria nel 1990 dal Comune di Roma - Ripartizione XV - Urbanistica Edilizia Privata – per trasformazione di un locale terreno da autorimessa a magazzino e costruzione di soppalco (All. 3/4); • Concessione edilizia n° 530/c rilasciata nel 1991 dal Comune di Roma - Ripartizione XV - Urbanistica Edilizia Privata –per cambio di destinazione d'uso da magazzino a negozio, con apertura di una seconda porta, installazione di lucernai e di una finestra lucifera (All. 3/5); • Denuncia Inizio Attività ai sensi della L. 662/1996 depositata il 28.09.2005 presso la II^ circoscrizione del Comune di Roma con prot. n° 37944 per opere interne e impianti tecnici (All. 3/6); ……. Alla data della cessione di azienda del 23.04.2021 sia l'immobile di Vicolo della Fontana 28 che quello di Vicolo della Fontana 30 presentavano irregolarità urbanistico edilizie e per entrambi gli immobili le ragioni delle difformità erano: o un'altezza interna dei locali di m. 2,80 e quindi in contrasto con il vigente Regolamento Edilizio del Comune che all'art. 39 prevede che i locali ai piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbano avere altezza minima di 3 metri misurata dal pavimento al soffitto; o senza titolo abilitativo era stata modificata la loro distribuzione interna per cui lo stato dei luoghi risultava in contrasto con quanto rappresentato nelle rispettive planimetrie depositate in data 11.07.2013 presso l'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati; o senza titolo abilitativo i due immobili erano stati resi comunicanti e quindi risultavano fusi in un'unica unità immobiliare.

Le modalità che avrebbero permesso di ovviare alle suddette irregolarità urbanistiche possono così riassumersi: - per entrambi i locali demolizione delle zone del locale controsoffittate ad una altezza di m 2,80 dal pavimento e, qualora ritenuta necessaria, eventuale loro ricostruzione ad una quota più alta; a tal proposito lo scrivente fa presente che dai rilievi svolti nei locali in parola con l'ausilio dei C.t.p ha potuto accertare che, nelle zone dove all'epoca erano

presenti le citate controsoffittature, l'altezza interna del locale risulta di m. 4,50 dal pavimento all'intradosso del solaio (m 4,10 sotto le travi); - qualora intenzione dei proprietari era quella di mantenere i locali separati, e non fusi in un'unica unità immobiliare, presentazione di una CILA in sanatoria per ciascuno dei due dei due locali con l'accortezza di indicare correttamente e chiaramente lo spessore e l'andamento dei muri di confine fra le due unità immobiliari; - qualora invece loro intenzione fosse stata quella di fondere i due locali in un'unica unità immobiliare presentazione di una sola CILA in sanatoria e conseguente denuncia di variazione catastale corrispondente a quanto effettivamente graficizzato nella CILA e pertanto definizione di un unico e nuovo Sub per l'intero sviluppo dell'immobile.

In relazione al terzo quesito : "*3) accerti se sia stata presentata, in ordine a tale unità immobiliare, qualsivoglia segnalazione certificata di inizio attività ovvero altra istanza intesa all'apertura di esercizio commerciali di vicinato, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Vicolo della Fontana n. 28, da quali soggetti e quale sia stato l'esito, nonché le ragioni del provvedimento assentivo o di diniego precisando se ascrivibili a condotta attiva od omissiva del proprietario ovvero del conduttore;"* ha dedotto che "*A seguito della presentazione della SCIA l'Ufficio del SUAP del II° Municipio ha avviato i necessari controlli inerenti la compatibilità urbanistico edilizia dell'immobile oggetto della SCIA da cui si è riscontrato: la carenze di natura documentale in merito alla legittimità edilizia del locale, l'assenza dell'asseverazione sulla presenza del certificato di agibilità a seguito dei mutamenti del locale, una altezza interna dei locali inferiore a quella minima prevista dall'art. 39 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma e che, con riferimento alle due CILA presentate, i due locali civico n° 28 e n° 30 risultavano fusi diversamente da come rappresentati nelle denunce di variazioni catastali allegate alla comunicazione fine lavori dove risultano separati e quindi in difformità a come rappresentati nell'elaborato grafico della* Pt_5 .

Il predetto Ufficio ha evidenziato che l'agibilità dei manufatti o dei locali dove si svolge un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali sotto il profilo urbanistico edilizio si traduce nella non

agibilità dei predetti manufatti o locali sotto il profilo commerciale; allo stesso modo, la mancanza di attestazione della agibilità dei locali si traduce nella non conformità urbanistico edilizia. Le difformità urbanistiche rilevate all'interno dell'immobile, incidono ab origine sul requisito di agibilità dei locali, determinando la impossibilità di conseguire, anche eventualmente per silentium, i titoli abilitativi commerciali; pertanto l'insussistenza del presupposto urbanistico edilizio, determina inevitabilmente la inefficacia della CP_4 *e con essa di ogni atto connesso e/o consequenziale; in ogni caso, per l'attività di somministrazione, il venir meno della conformità dello stato di luoghi alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi, costituisce causa di decadenza dei titoli abilitativi, anche ai sensi dell'art. 84 della Legge Regione Lazio n°22/2019.*

Per quanto sopra riportato il II Municipio di Roma ha notificato alla CP_1 [...] *la "Determinazione Dirigenziale n° Rep. CB/770/2022 del 10/05/2022, n° Prot. CB/50124/2022 – Divieto di prosecuzione dell'attività e declaratoria di inefficacia della* Controparte_14 *(vedi All. 3/20).*

Per quanto sopra esposto lo scrivente ritiene che le ragioni del provvedimento di diniego siano ascrivibili alla condotta del proprietario dell'immobile poiché ha omesso di sanare le difformità urbanistiche presenti all'interno dell'immobile prima di concedere in locazione i locali di cui trattasi o quantomeno prima della presentazione della suddetta SCIA".

In relazione al quesito n. ***4)*** *asseveri se l'immobile locato fosse provvisto, al momento della cessione dell'azienda, dei requisiti per ottenere la certificazione di agibilità ove non già ottenuta* il CTU si è espresso in merito così concludendo *"Fra i requisiti necessari per ottenere la certificazione di agibilità rientrano: 1) la sussistenza per l'immobile dello specifico titolo edilizio abilitativo e più in generale che lo stesso non presenti irregolarità edilizie; 2) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico. In merito al requisito di cui al punto 1), per quanto precisato in precedenza, non vi era tale requisito al momento della cessione dell'azienda. Per quel che concerne i requisiti di cui al punto 2) va detto che dalla lettura della documentazione agli atti non si può evincere, ora per allora, la sussistenza di tali condizioni. L'unica certezza sembra essere che all'epoca non erano a norma gli impianti infatti*

all'art.19 del contratto di locazione si legge: "che lo stato degli impianti è pessimo, come rilevato dall'A.P.E. ...e che le spese di ammodernamento degli impianti e di adeguamento degli stessi alla normativa vigente rimangono a carico della parte locataria, la quale provvederà a far redigere nuovo attestato di prestazione energetica A.P.E. ad ultimazione dei lavori di adeguamento."

In relazione al quesito n. *5) asseveri se le eventuali difformità presenti alla data di conclusione del contratto potessero impedire in via definitiva ed assoluta la sua effettiva utilizzazione per la destinazione d'uso indicata nel contratto.* Ha infine dedotto che: *Lo scrivente ha potuto accertare solamente, stante il tempo trascorso e la modifica dello stato dei luoghi, che nel locale, alla data della conclusione del contratto, erano presenti difformità di carattere urbanistico edilizio, e precisamente*: *- un'altezza interna dei locali di m. 2,80 e quindi in contrasto con il vigente Regolamento Edilizio del Comune che all'art. 39 prevede che i locali ai piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbano avere altezza minima di 3 metri misurata dal pavimento al soffitto; o senza titolo abilitativo era stata modificata la loro distribuzione interna per cui lo stato dei luoghi risultava in contrasto con quanto rappresentato nelle rispettive planimetrie depositate in data 11.07.2013 presso l'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati; o senza titolo abilitativo i due immobili erano stati resi comunicanti e quindi risultavano fusi in un'unica unità immobiliare. Tali difformità presenti nell'immobile non avrebbero potuto impedire in via definitiva ed assoluta la sua effettiva utilizzazione per la destinazione d'uso indicata nel contratto. Le modalità che avrebbero permesso di ovviare alle suddette irregolarità possono così riassumersi: - demolizione delle zone del locale controsoffittate ad una altezza di m 2,80 dal pavimento e, qualora ritenuta necessaria, eventuale loro ricostruzione ad una quota più alta; - qualora intenzione dei proprietari era quella di mantenere i locali separati, e non fusi in un'unica unità immobiliare, presentazione di una CILA in sanatoria per ciascuno dei due dei due locali con l'accortezza di indicare correttamente e chiaramente lo spessore e l'andamento dei muri di confine fra le due unità immobiliari; - qualora invece loro intenzione fosse stata quella di fondere i due locali in un'unica unità immobiliare presentazione di una sola CILA in sanatoria e conseguente denuncia di variazione catastale corrispondente a quanto effettivamente graficizzato nella*

CILA e pertanto definizione di un unico e nuovo Sub per l'intero sviluppo dell'immobile.

Successivamente al deposito dell'elaborato peritale corredato dalle osservazioni dei consulenti delle parti, all'udienza del 18/09/2024, ritenuto, in considerazione della difformità dei contratti di locazione la mancata opportunità di riunire il presente procedimento all'altro pendente tra le medesime parti al n. 47895/2022, veniva fissata per la discussione l'udienza del 18.9.2024 da tenersi ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 ed ex art. 127 ter c.p.c. mediante trattazione scritta, con termine perentorio sino all'udienza stessa per note di udienza scritta.

All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2024 ed all'esito nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione

III. La domanda attorea di risoluzione del contratto, da giudicarsi procedibile ed ammissibile, non è meritevole di accoglimento e va pertanto disattesa.

Ricostruite le contrapposte posizioni, va in via principale rilevata la improseguibilità del contratto di locazione avendo la parte convenuta provveduto a rilasciare l'immobile successivamente all'ordinanza di rilascio del 18.07.2022 e più precisamente in data 18.10.2022, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di restituzione conseguente all'azione di risoluzione del contratto.

Emerge dagli atti di causa che contratto di locazione del 23 Aprile 2021, parte locatrice concedeva in locazione il proprio immobile sito in Roma al Vicolo della Fontana n. 28 ad uso *"[...] tassativo ed esclusivo di ristorante*." come letteralmente disposto nell'azionato contratto di locazione;

solo successivamente al momento della presentazione da parte dell'odierna convenuta di *CP_4* per la somministrazione di alimenti e bevande la Pubblica Amministrazione disponeva la verifica dell'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività economica di ristorazione e conseguentemente con atto amministrativo del 10.05.2022 (doc.12 fascicolo parte convenuta) Roma Capitale nella persona del Dirigente Dott. *Parte_10* sanzionava l'inagibilità dei locali per l'esistenza di vizi urbanistici e catastali così letteralmente " *l'agibilità dei*

manufatti o dei locali dove si svolge un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali sotto il profilo urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sotto il profilo commerciale; allo stesso modo, la mancanza di attestazione della agibilità dei locali si traduce nella non conformità urbanistico-edilizia";

A seguito dell'accertamento, da parte della P.A., della inidoneità dei locali, la *Controparte_1* in via di auto-tutela, ometteva di corrispondere il canone di locazione pattuito e parte locatrice intimava sfratto per morosità;

Nel merito deve rilevarsi come l'assunzione di uno specifico obbligo di garanzia della regolarità amministrativo-urbanistica dell'immobile determina il sorgere della relativa responsabilità in capo al locatore.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che "*Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione, la mancanza delle autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio - e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale - costituisce inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata; né assume rilievo il fatto che il locatore - riconoscendo implicitamente il proprio inadempimento - abbia presentato domanda di concessione in sanatoria e che sulla relativa istanza non ci sia stato ancora un pronunciamento definitivo*" (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 12286 del 07.06.2011) e che "*Nella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore abbia conosciuta e consapevolmente accettata*

l'assoluta impossibilità di ottenerli" (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 15377 del 26.07.2016) e ancor più chiaramente che "*Nella locazione di immobile per uso diverso da quello abitativo, il locatore è inadempiente ove non abbia ottenuto - in presenza di un obbligo specifico contrattualmente assunto - le autorizzazioni o concessioni amministrative che condizionano la regolarità del bene sotto il profilo edilizio (e, in particolare, la sua abitabilità e la sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), ovvero quando le carenze intrinseche o le caratteristiche proprie del bene locato ostino all'adozione di tali atti e all'esercizio dell'attività del conduttore in conformità all'uso pattuito*" (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 13651 del 16.06.2014).

Alcuna responsabilità può essere addebitata al conduttore che veniva reso edotto della mancata sussistenza della regolarità urbanistica dell'immobile ai fini dell'esercizio dell'attività contrattualmente pattuita solo in sede di attivazione della SCIA.

Sul punto Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 41744 del 28/12/2021" *ha escluso dal tema dei vizi della cosa (oltre che da quello sulla validità contrattuale) tutti i casi in cui il bene concesso in godimento sia privo dei titoli amministrativi necessari o indispensabili ai fini della utilizzazione della stessa cosa, in sé considerata (ossia, secondo la propria destinazione economica), o in conformità all'uso convenuto tra le parti, dovendo tale questione integralmente risolversi sul terreno dell'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v., da ultimo, Cass. 20/08/2018, n. 20796 e Cass. 26/07/2016, n. 15377) e non già sul piano dei vizi della cosa locata, come pure un non trascurabile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord., 13/06/2018, n. 15378, già richiamata sotto altro profilo, e Cass. 7/06/2011, n. 12286) ha in più occasioni (incondivisibilmente) ritenuto di poter fare. Riportato, pertanto, sul terreno dei prospettabili inadempimenti delle parti, la questione relativa al difetto del certificato di agibilità in parola, va evidenziato che la ricorrente ha lamentato, con le doglianze esplicitate nel secondo motivo ed in particolare nel § 2.1. del ricorso (v. p. 17 e sgg.), proprio la mancata valutazione del «colposo inadempimento dell'obbligazione di garantire l'esistenza dell'agibilità dell'immobile medesimo assunta contrattualmente dalla locatrice - avente carattere essenziale per espressa previsione contrattuale - a norma*

dell'art. 1453 c.c., in combinato disposto con gli artt. 14 e 23 del contratto di locazione per cui è causa», lamentando, quindi, in sostanza, il difetto di ogni valutazione, alla luce del regolamento contrattuale, dell'essenzialità della pattuizione relativa alla sussistenza della "licenza di abitabilità" in relazione al bene locato in considerazione, in particolare, delle appena richiamate clausole contrattuali.

Conformemente alle risultanze della espletata CTU può affermarsi che:

- alla data della cessione di azienda del 23.04.2021, sia l'immobile di Vicolo della Fontana 28 che quello di Vicolo della Fontana 30 presentavano irregolarità urbanistico edilizie e precisamente: -un'altezza interna dei locali di m. 2,80 e quindi in contrasto con il vigente Regolamento Edilizio del Comune che all'art. 39 prevede che i locali ai piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbano avere altezza minima di 3 metri misurata dal pavimento al soffitto; - senza titolo abilitativo era stata modificata la loro distribuzione interna per cui lo stato dei luoghi risultava in contrasto con quanto rappresentato nelle rispettive planimetrie depositate in data 11.07.2013 presso l'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati; - senza titolo abilitativo i due immobili erano stati resi comunicanti e quindi risultavano fusi in un'unica unità immobiliare. "

-in relazione all'accertamento se sia stata presentata, in ordine all' unità immobiliare de quo, qualsivoglia segnalazione certificata di inizio attività ovvero altra istanza intesa all'apertura di esercizio commerciali di vicinato, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il consulente tecnico ha esposto di ritenere che le ragioni del provvedimento di diniego della detta certificazione, siano ascrivibili alla condotta del proprietario dell'immobile, poiché ha omesso di sanare le difformità urbanistiche presenti all'interno dell'immobile prima di concedere in locazione i locali di cui trattasi o quantomeno prima della presentazione della suddetta SCIA";

- Tali difformità presenti nell'immobile non avrebbero potuto impedire in via definitiva ed assoluta la sua effettiva utilizzazione per la destinazione d'uso indicata nel contratto, poiché la presentazione di SCIA in sanatoria avrebbe permesso di ovviare alle suddette irregolarità.

Pertanto alla luce delle indagini peritali svolte, non può trovare accoglimento l'azione di risoluzione a fronte dell'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta in ordine all'obbligo del locatore di concessione in godimento di un immobile idoneo intrinsecamente all'uso pattuito. Infatti, a fronte della sussistenza di difformità di carattere urbanistico edilizio – il conduttore non ha potuto adibire l'immobile all'uso pattuito nel contratto di locazione, nonostante il locatore fosse *ab origine* consapevole che " *La locazione viene concessa per uso esclusivo e tassativo di ristorante*", come recita testualmente l'art. 4 del contratto di locazione tra le parti sottoscritto.

Inoltre, senza titolo abilitativo, i due immobili erano stati resi comunicanti e quindi risultavano fusi in un'unica unità immobiliare mentre i contratti erano duplici e non unico.

Alla data della cessione di azienda e del contratto di locazione risultavano presenti presso l'Ufficio Provinciale di Roma dell'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati - le planimetrie dei locali in parola ed entrambe risultano essere state depositate in data 11.07.2013 (All. 3/7-A per civico n°28 e All. 3/7-B per civico n°30).

Dall'esame delle stesse si rileva che per entrambi i locali commerciali è stata indicata, stante la presenza di controsoffitti, un'altezza interna di m. 2,80. Ciò indubbiamente, già all'epoca, costituiva irregolarità edilizia in quanto in contrasto con il Regolamento Edilizio del Comune, vigente dal 1934, che all'art. 39 prevede che i locali ai piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbono avere altezza minima di 3 metri misurata dal pavimento al soffitto.

I proprietari dell'immobile di Vicolo della Fontana n° 28 e 30 hanno delegato ed incaricato il Geom. *Controparte_7* di presentare una CILA in sanatoria relativa alle modifiche della distribuzione interna realizzate nel medesimo in data successiva al 2014 (All. 3/8) .

Detta CILA è stata depositata telematicamente al Municipio Roma II in data 07/06/2021 con protocollo CB 2021/62221 *(All. 3/9)* dopo la stipula del contratto.

Nell'elaborato grafico allegato alla *Pt_5* risultano rappresentati entrambi i locali, fra loro contigui, di cui ai civici 28 e 30 e all'epoca distinti al catasto

rispettivamente come Sub 501 e il Sub 502 , facenti parte della particella 155 inserita al foglio 574 *(All. 3/10)* .

L'elaborato riporta due planimetrie dette Ante Operam e Post Operam.

In quella dell'Ante Operam (o Rilievo) sono rappresentati i due locali così come lo erano nelle anzidette planimetrie catastali depositate l'11.07.2013, e cioè prima delle variazioni apportate ai medesimi in epoca successiva.

Dette variazioni sono graficizzate nella planimetria Post Operam (o Progetto) e sono quelle per cui è stata richiesta la sanatoria al fine di una loro legittimazione edilizia.

Esaminata detta planimetria si riscontra, oltre all'avvenuta demolizione di alcune pareti e ricostruzione di altre:

o che i due locali risultano fra loro comunicati e quindi che sia stata eseguita la loro "fusione" e con la loro trasformazione in unico locale e per cui si sarebbe dovuto depositare con la fine dei lavori denuncia di variazione catastale con creazione di un nuovo identificativo catastale (sub) unico per l'intero locale;

o che continua ad essere indicata, per la presenza di controsoffitti, un'altezza interna di m. 2,80 e quindi a persistere l'irregolarità urbanistica edilizia per il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma.

Successivamente la società conduttrice degli immobili di Vicolo della Fontana n° 28 /30 ha depositato una seconda CILA per diversa distribuzione di spazi interni.

La seconda CILA è stata depositata telematicamente al Municipio Roma II in data 05/11/2021 e le è stato attribuito il protocollo numero CB 2021/122300 (All. 3/11).

Parimenti il conduttore è venuto a conoscenza delle irregolarità solo: "*A seguito della presentazione della SCIA l'Ufficio del SUAP del II° Municipio ha avviato i necessari controlli inerenti la compatibilità urbanistico edilizia dell'immobile oggetto della SCIA da cui si è riscontrato: la carenze di natura documentale in merito alla legittimità edilizia del locale, l'assenza dell'asseverazione sulla presenza del certificato di agibilità a seguito dei mutamenti del locale, una altezza interna dei locali inferiore a quella minima prevista dall'art. 39 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma e che, con*

*riferimento alle due CILA presentate, i due locali civico n° 28 e n° 30 risultavano fusi diversamente da come rappresentati nelle denunce di variazioni catastali allegate alla comunicazione fine lavori dove risultano separati e quindi in difformità a come rappresentati nell'elaborato grafico della CIL*A" come è dato leggersi a pag. 9 dell'elaborato peritale. *"In tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione, il locatore deve garantire non solo l'avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo. Ne consegue che, ove venga per qualsiasi motivo sospesa l'efficacia dei suddetti provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare l'immobile per l'uso pattuito, sussiste inadempimento del locatore, che non può al riguardo addurre a giustificazione (e pretendere, conseguentemente, il pagamento del canone maturati nel periodo di inutilizzabilità dell'immobile) l'illegittimità del provvedimento di sospensione adottato della P.A".* (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20067 del 19 luglio 2008).

IV. Del pari va rigettata la domanda di parte attrice di pagamento dei canoni di locazione, apparendo giustificato dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. Infatti, sul punto, la Suprema Corte chiarisce che "*In tema di locazione, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. (Nella specie, mancato mantenimento della cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto). La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore*" (v. Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 7772 del 23.04.2004), circostanza sussistente nel caso di specie, poiché parte convenuta lamenta proprio la totale inutilizzabilità del bene e, quindi, il grave inadempimento dei locatori.

V. La natura delle questioni affrontate, il comportamento processuale delle parti, la difficoltà della c.t.u., le ragioni della decisione, l'esito della lite,

costituiscono *"giusti gravi motivi"* per dichiarare la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite, incluse quelle di c.t.u.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

1). rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'azione di risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti;

2) dichiara l'improseguibilità del contratto di locazione e la cessazione della materia del contendere sulla domanda di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto**,** per intervenuta restituzione dell'immobile in data 12/10/2022, a seguito di ordinanza di rilascio del 18/07/2022;

3) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della somma di € 28.500,00, a titolo di canoni mensili maturati e non pagati da gennaio 2022 al 13 ottobre 2022, oltre interessi legali;

4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite incluse quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto in atti.

Così deciso in ROMA lì, 17.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza di discussione con trattazione scritta del 18.9.2024

IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Maria Flora Febbraro